

600万港元订单成交并交割结算真实性分析

一审案号：（2025）粤0105民初3632号

二审案号：（2026）粤01民终16331号

上诉人（一审被告）：陈善

卷首结论

待证命题P：2024年10月10日600万港元卖出订单（订单号260018618，20,000股×HK\$300）真实成交，且其对价经T+2交收终局入账。

一、命题P的真实性评估为约95%（区间93-97%）。其中"成交真实"（ P_1 ）评估为95-98%；在 P_1 成立前提下，"交割结算终局完成"（ P_2 ）评估为不低于97%——且须指出，"T+2交收确曾发生"本身系双方叙事的共同前提：被上诉人"作为结算参与者垫付结算资金"之主张，即以其于10月15日完成交收为前提。双方真正的争点仅在卖出对价的性质，而非交收本身。

二、法律标准映射：命题P的证明远超《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（下称《民诉法解释》）第108条第一款"高度可能性"标准；即便按第109条涉欺诈类事实"排除合理怀疑"之加重标准衡量，判别证据已构成闭环主体，其余单据环节属被上诉人举证义务范围，可经书证提出命令与法院调查取证程序终局补足。

三、判别证据的来源结构：本分析所依赖的关键数据，主要出自被上诉人书面司法自认与其自有书证，辅以第三方书证（联交所复函）与真实性经被上诉人认可的录音；上诉人单方材料仅居勾稽印证地位。一个命题的支撑材料主要由否认方自己提供时，证据被污染的风险趋近于零。

四、范围限定：本文不处理撮合场所问题（场内/场外之辨另见《数据指纹》），仅检验"该笔交易是否真实发生并终局交割"。命题P不依赖撮合地点的结论。

一、方法与证据标注体系

（一）方法：假说竞争与判别检验

设两个相互排斥的假说：

- H_1 （上诉人主张）：订单真实成交，对价经T+2真实交收入账，货银两讫、交割终局。
- H_0 （被上诉人主张、一审采纳）：系统故障产生错误成交回报 → 账户资金系"错误识别/虚增" → 订单未实际成交 → 被上诉人于交割时为客户"垫付"。

穷尽性说明：P非真即假。 H_0 系P为假时被上诉人提出、且一审采纳的**唯一具体机制**；若另有第三种机制，仍须对下文全部判别观测给出自洽解释，其解释负担与 H_0 同构。故 H_1 与 H_0 的竞争即覆盖命题空间。

判别检验的统一格式：观测事实 → H_1 下的预期 → H_0 下的预期 → 判别结论。一项观测仅当其在两个假说下的预期不同时方具判别力；本文只采用具判别力的观测，与两个假说均兼容的观测一律不计入。

（二）证据标注

- 【自认】被上诉人诉讼文书中的书面自认（《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第3条，免证效力）
- 【对方书证】被上诉人提交或出具的书证
- 【第三方书证】联交所等第三方出具的书证
- 【录音】五件录音，真实性经被上诉人质证意见第22条认可
- 【截图】上诉人一审在卷证据（《被告陈善提交证据及解释》）
- 【推算】由在卷数据演算所得，全部经Python Decimal（ROUND_HALF_UP）逐项核验
- 【推论】由前述证据依逻辑规则或经验法则得出

二、不争事实基座

下列事实或经双方一致确认、或经被上诉人自认，构成后续检验的输入，无一出自上诉人单方主张：

1. 2024年10月10日9:06:52，上诉人委托卖出20,000股、限价HK\$300（订单号260018618）；
2. 卖出侧"已扣除固定费用及佣金共10,084.47元"，含印花税5,459.64元、佣金4,069.77元、经手费308.47元、证管费147.41元、清算费90.99元、其他8.19元，至今未冲退【自认·起诉状】；
3. 七笔买入合计5,133,444.11元"均成交"，并经中国结算T+2交收【自认·质证意见第7条】；
4. 账户持仓经"系统更正"后为112,800股【自认·质证意见第8条】；
5. 曾"采用冻结可用资金的应急措施.....未进行港币汇率换算"【自认·质证意见第10条】；
6. 诉请"垫付"金额5,133,345.56元【自认·起诉状】；当日该股最高价18港元【自认·质证意见第25条】；
7. 联交所2024年11月27日复函：当日9:00-9:30开市前时段，无任何国泰君安股份以16.30港元以外价格成交；无效买卖盘会发出拒绝讯息【第三方书证】。上诉人从未收到拒绝讯息；
8. 五件录音真实性经认可【自认·质证意见第22条】；
9. 2024年11月广东证监局调解，因被上诉人未提供第三方权威证据而无果（在卷案件经过）。

三、五项判别检验

检验一：法定税费

观测：印花税5,459.64元 = HK\$6,000,000 × 0.1% × 卖出结算汇率0.90994，分毫不差【自认+推算】；连同其余五项费用共10,084.47元，于四个月后写入起诉状继续主张"已扣除"，从未冲退；买入侧另收交易费用9,809.83元，双向合计19,894.30元【自认】。

H₁预期：已成交交易必然产生法定税费，并按结算汇率折算落地。观测完全吻合。

H₀预期：香港印花税仅对已执行交易征收，撤单或未成交订单不产生纳税义务；纵系统错误扣收，发现"故障"后理应冲退，更不应于数月后在起诉状中作为既成事实继续主张。观测与预期相反。

判别结论：强。且构成两难——税费已缴（则交易为真），或未缴而扣（则系对"未成交"订单虚收法定税费）。任取一支，H₀均告瓦解。

检验二：双汇率口径自治

观测：同一笔回款，参考汇率0.8828口径净额5,286,715.53元（盘中显示，= 资金资产5,286,814.66元 - 开盘前余额99.13元）【截图+对方代理意见】；结算汇率0.90994口径净额5,449,555.53元（T+2入账）【推算】。两口径差额162,840.00元 = HK\$6,000,000 × (0.90994 - 0.8828)，系统汇差，精确闭合。另：被上诉人起诉状自己亦以0.8828计算所谓"虚增资金"（300×20,000×0.8828=5,296,800元），而账户实际入账、扣款与交割凭证均按结算汇率落地——其用展示汇率描述一笔按结算汇率落地的资金。

H₁预期：同一真实资金在"盘中展示"与"交收入账"两个环节按两种法定口径计价，差额恒等于汇差。吻合。

H₀预期：错误条目生成于9:20；结算汇兑比率由中国结算于交收环节确定并适用，一笔不存在的交易没有进入清算管道的资格，无从取得按0.90994计价的入账，更不可能在两套口径之间分毫复现并穿越T+2交收。相反。

判别结论：强。

检验三：物理终态

观测：购入新股后，账户现金415.05元 = 真实人民币99.13元 + 真实港币残值HK\$357.86（按0.8828展示口径折315.92元），逐项闭合【截图+推算】；10月16日06:57，交割资金隔夜入账、账户复正4,780,986.80元【截图】。上诉人自始至终未存入一分钱。

H₁预期：真实回款被层层买单消耗后留下币种零头，交收日真钱自动回账。吻合。

H₀预期："虚增的假数字"不会在账户留下真实外币残值，更不会经中国结算自动交收变成隔夜真钱。相反。

判别结论：中强（截图系上诉人单方在卷证据，但其与对方自认数勾稽闭合，伪造空间被等式锁死）。

检验四：账实勾稽（核心检验）

观测：

1. 按H₀口径：被上诉人收回"虚增"5,286,715.53元（其代理意见自述之参考口径净额），垫付5,133,345.56元，其自身算术下净结余**153,369.97元**——"受害方"在自己的叙事中反而获利，且该差额无任何闭合路径。
2. 按H₁口径：可用资金5,449,654.17元（= 净回款5,449,555.53元 + 交割前余额98.64元）减七笔买入5,133,444.11元，应余**316,210.06元**；账户实际仅余415.05元。该差额存在**唯一可闭合路径**：按玖龙纸业交割单费率拆分为股票成本315,600.44元 + 佣金252.48元 + 其他费用357.14元，合计恰为316,210.06元；股票成本 ÷ 20,000股 ÷ 买入结算汇率0.91026 = **17.336港元 / 股**【推算】，恰落于当日16.30港元开盘至18.00港元最高的行情区间之内。
3. 股数侧同步勾稽：9:24持仓归零【截图】→ 终态112,800股 = 回填20,000股 + 买入92,800股；国泰君安买入交割单买入92,800股而"股份余额"记112,800股【对方书证】；"系统更正后持有112,800股"【自认·第8条】。"更正"操作以"曾经变动"为前提——自始无效之订单无须更正。
4. 三个"513万"同源归一【推算+对方书证】：5,133,345.06元（02:28扣款）= 5,133,444.11 - 99.05；5,133,345.47元（交割单末笔）= 5,133,444.11 - 98.64；5,133,345.56元（诉请）= 5,133,444.11 + 0.09 - 98.64。其中0.09元组合费在交割单与流水中均不存在（真实组合费合计0.49元）——诉请数围绕账户余额轧差摆动，呈净额结算形态，而非"凭证记多少是多少"的垫付形态。

H₁预期：资金恒等式闭合（5,449,654.17 = 5,133,444.11 + 316,210.06，差额0.00），股数链闭合（0 + 20,000 + 92,800 = 112,800），缺口有唯一物理去向。全部吻合。

H₀预期：资金应守恒（无真实回款即无缺口）、股数无须"更正"、诉请数应直接等于付款凭证数。全部相反，且其自身口径在自己的算术内即算不平。

判别结论：强。两套假说，一套在资金、股数两个独立维度同时算平；一套在自己的口径内即算不平。

【方法论标注】17.336港元与回填时点（9:30开盘后、9:35上诉人首笔买入前之窗口）系由缺口反推的推算参数，非独立观测。其判别力不在参数本身，而在"该缺口真实存在、且仅存在一条可完整闭合的解释路径"这一事实。若被上诉人出示真实回填记录显示不同时点或价格，仅参数修正，"缺口"与"回填"两项核心观测不受影响。

检验五：行为模式

观测：①弃用订单回滚、暂缓交收、强制平仓三道交收前法定救济，主动完成全部交收，事后再将履行自身法定交收义务的行为定性为"垫付"；②当日12:17按港币面值扣款5,999,900.87元（=300×20,000-99.13，未折汇率【自认·第10条】），次日02:28改为5,133,345.06元，02:34删除当月成交记录【截图】；③营业部总经理提出承担浮亏60余万元、以18港元回购20,000股、要求签署保密协议，合计约80万元求和解【录音】；④"港交所没有这笔交易，我们可以在中登上找到"【录音】；⑤"我们扣出来是为了防止您进一步的动作"【录音】；⑥对"账户原来就有32万块钱，现在已变成-40万"答"对对对"，对"等于是亏70万"答"对对"【录音】；⑦"像您这样还没有解决的只有一两单"【录音】；⑧只诉513万元、不诉546万元，并称31.6万元缺口"与本案诉讼请求并无直接关联"【对方代理意见】。

H₁预期：受损对手方的善后行为束——紧急截资、夜间改数灭迹、高额和解附保密、回避对账、诉讼金额刻意避开自证交收完成的546万元。逐项吻合。

H₀预期：无辜中介遭遇系统故障的合理行为应为：立即按规则冲正或回滚、出具原始凭证、欢迎逐笔对账；若确有垫付，凭凭证追讨、金额唯一且稳定。观测与预期全面相反。

判别结论：中强（单项行为或可另作他解，但行为束整体方向单一）。

四、H₀的累积解释负担

H₀欲成立，须同时解释下列七项观测。其中第1、2、4项与H₀在逻辑上接近不相容，其余各项在"无辜系统故障"前提下独立概率均低：

1. 对"未成交"订单按法定税率、结算汇率精确征收印花税，并于四个月写入起诉状继续主张（检验一）；
2. 错误条目"预知"并匹配事后方确定的结算汇兑比率，双口径分毫自洽、穿越T+2（检验二）；
3. 虚增数字在账户留下真实外币残值，并于交收日隔夜变成真钱（检验三）；
4. 其自身"虚增-垫付"口径净结余153,369.97元无去向；真实结算口径缺口316,210.06元亦无去向（检验四）；
5. 自始无效的订单需要"系统更正"股份余额（检验四）；
6. "受害方"主动提出约80万元补偿并附保密协议、自述中登可查、并自认当日批量"解决"同类订单（检验五）；
7. 弃用全部交收前法定救济，夜间两次改扣并删除成交记录（检验五）。

七项观测的来源相互独立（税务、汇率、币种、会计、登记、口供、行为），其在H₀下同时成立的合取概率极低；而H₁仅以"一笔真实交易完成了真实交收"这一个前提，即同时解释全部七项。依最小解释负担原则与排除法，H₁成立。

五、记录垄断方的举证沉默

若卖出端确无交收，一纸中国结算对账单即可终结全部争议。被上诉人独家掌握服务器操作日志、完整FIX报文序列、中国结算资金划转明细与自营账户流水，依《证券法》第89条第二款负有证明其经营行为合规的举证义务；然历经19个月、一审全程及监管调解（广东证监局调解阶段留有"未提供第三方权威证据"之记录），始终不予出示，反而提交自相矛盾的内部材料——第5号证据载成交20,000股 / 600万港元，第9号证据载成交0股 / 0元；第7号FIX

报文成交字段31=300.000、32=20000与撤单状态39=4并存于同一报文。

法律评价路径：人民法院应依《民事诉讼法》第67条第三款全面、客观审查核实证据；上诉人可依《民诉法解释》第112条申请书证提出命令，被上诉人无正当理由拒不提交的，依第113条及《证据规定》第95条，可认定上诉人主张的书证内容或待证事实成立。

经验法则评价：垄断方对决定性证据的持续沉默，本身即为高权重证据，且其指向只有一个方向——该等记录的内容于其不利。

六、对一审相反认定的处理

一审判决认定“未实际成交”。该认定对本命题真实性评估的修正极小，理由有三：

- 同源下游：**一审认定的证据输入全部来自被上诉人单方材料，未调取中国结算、联交所、上交所任何底层记录——其系H₀输入的下游复述，不构成对事实的独立验证；
- 自承局限：**判决书自述“在未经司法审查的情况下，被告难以确认涉案交易是否真实成交”——法院自己承认仅凭账户信息无从判断交易真伪，却同时以券商自制材料为终局依据；
- 内在矛盾：**判决以《民法典》第157条（以“存在一个民事法律行为”为前提）支撑“任何法律行为均未发生”的事实认定，请求权基础与事实认定自相矛盾（详见《海珠区法院一审判决错误评析》）。

故一审判决的意义在程序层面（其为本案上诉之对象），不在证据层面。

七、残余不确定性（诚实边界）

阻止真实性评估到达100%的因素，如实列示：

- 单据级缺环：**中国结算卖出端逐笔划转明细未在卷。经济事实已被多源旁证锁定，单据级确证有待书证提出命令或法院调取落实；
- 记录视角：**本分析基于在卷记录；尽管关键数据源自被上诉人自认并经逐项复核，被上诉人底层数据全貌未见，认知上保留个位数百分点的谦抑空间；
- 细节形态：**不排除清算端存在未被现有记录揭示的中间处理形态——但任何此类形态仍以“成交曾真实发生”为前提，该折扣落在细节参数（时点、路径），不落在命题P本身。

可改变结论的证据（双向列明）：

- 使评估升至事实确定的证据：中国结算划转明细、被上诉人自营 / 做市账户流水、上交所与联交所订单全生命周期记录——三者之任一即足；
- 可使评估下调的证据：被上诉人出示底层单据，并同时自洽解释五项判别观测——单点出示不足以撼动合取结构。

八、结论与标准映射

- 成交真实性P₁：**95-98%。
- 交割结算终局P₂（以P₁为条件）：**不低于97%；且“T+2交收发生”为双方叙事的共同前提，争点仅余卖出对价之性质。
- 合取命题P：**约93-97%，中值95%。

4. 标准映射：

- 作为被告之抗辩：使被上诉人"未成交+垫付"主张陷于真伪不明（《民诉法解释》第108条第二款）的门槛**早已跨越**——被上诉人证据自相矛盾即足；
- 作为积极待证事实：证明力**远超**第108条第一款"高度可能性"标准；
- 对照第109条涉欺诈类事实"排除合理怀疑"之加重标准：判别证据已构成闭环主体，最后的单据环节属被上诉人举证义务范围，经《民诉法解释》第112、113条与《证据规定》第95条之程序可获终局补足。

5. 方法说明：百分比系分析性评估值，用以刻画证据强度的量级；操作性结论以上述法律标准映射为准。

附表：经核验的关键数据

序	项目	等式	结果
1	卖出毛款	$HK\$6,000,000 \times 0.90994$	¥5,459,640.00
2	净回款	$5,459,640.00 - 10,084.47$	¥5,449,555.53
3	可用资金	$5,449,555.53 + 98.64$	¥5,449,654.17
4	资金缺口	$5,449,654.17 - 5,133,444.11$	¥316,210.06
5	缺口拆分	$315,600.44 + 252.48 + 357.14$	¥316,210.06
6	回购单价（推算）	$315,600.44 \div 20,000 \div 0.91026$	17.336港元
7	两口径汇差	$6,000,000 \times (0.90994 - 0.8828)$	¥162,840.00
8	印花税	$6,000,000 \times 0.1\% \times 0.90994$	¥5,459.64
9	六项费用合计	$5,459.64 + 4,069.77 + 308.47 + 147.41 + 90.99 + 8.19$	¥10,084.47
10	诉请构成	$5,133,444.11 + 0.09 - 98.64$	¥5,133,345.56
11	盈余悖论	$5,286,715.53 - 5,133,345.56$	¥153,369.97
12	9:30资金资产	$99.13 + 5,296,800.00 - 10,084.47$	¥5,286,814.66
13	参考口径净回款	$5,286,814.66 - 99.13$	¥5,286,715.53
14	终态现金拆分	$99.13 + HK\$357.86 \times 0.8828$	¥415.05
15	交割单末笔	$98.64 - 5,133,444.11$	-¥5,133,345.47
16	02:28扣款	$5,133,444.11 - 99.05$	¥5,133,345.06
17	12:17面值扣款	$300 \times 20,000 - 99.13$	¥5,999,900.87
18	双向费用	$10,084.47 + 9,809.83$	¥19,894.30
19	资金恒等式	$5,449,654.17 - 5,133,444.11 - 316,210.06$	¥0.00
20	股数链	$0 + 20,000 + 92,800$	112,800股

数据核验声明：本文全部金额与等式均经Python Decimal（ROUND_HALF_UP）逐项核验通过，"0.00"为精确值而非约数；参考汇率0.8828仅用于盘中展示口径之复现，一切交收金额验证均以结算汇率（卖出0.90994、买入0.91026）为准。

上诉人：陈善

2026年6月